

W3. 명의개서대리인 구조 / 프라이버시 적용 가능성 / 온체인 연동 한계 검토

- W1: 상품이 어떤 법 규제를 받는가? (Product)
- W2: 사용자는 어떻게 검증되는가? (Investor)
- W3: 검증된 투자자의 주식 소유권은 어떻게 온체인에 연결되는가? (Ownership)

1. '명의개서대리인'이란 무엇인가?

명의개서: 주식 취득자의 성명·주소를 주주명부에 기재하는 절차. (배당·의결권 등 법적 권리 인정)

명의개서대리인(Transfer Agent): 발행회사를 대신해 명의개서 업무를 처리하는 기관.

상법

[시행 2026. 3. 6.] [법률 제21448호, 2026. 3. 6., 일부개정]

   ①주식의 이전은 취득자의 성명과 주소를 주주명부에 기재하지 아니하면 회사에 대항하지 못한다. <개정 2014. 5. 20.>

②회사는 정관이 정하는 바에 의하여 명의개서대리인을 둘 수 있다. 이 경우 명의개서대리인이 취득자의 성명과 주소를 주주명부의 복본에 기재한 때에는 제1항의 명의개서가 있는 것으로 본다. <신설 1984. 4. 10.>

[제목개정 2014. 5. 20.]

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 (약칭: 자본시장법)

[시행 2026. 3. 17.] [법률 제21061호, 2025. 9. 16., 일부개정]

-   **제316조(실질주주명부의 작성 등)** ① 제315조제3항에 따라 통지받은 발행인 또는 명의개서를 대행하는 회사는 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 실질주주명부를 작성·비치하여야 한다.
- ② 예탁결제원에 예탁된 주권의 주식에 관한 실질주주명부예의 기재는 주주명부예의 기재와 같은 효력을 가진다.
- ③ 제1항에 따른 발행인 또는 명의개서를 대리하는 회사는 주주명부에 주주로 기재된 자와 실질주주명부에 실질 주주로 기재된 자가 동일인이라고 인정되는 경우에는 주주로서의 권리 행사에 있어서 주주명부의 주식수와 실질 주주명부의 주식수를 합산하여야 한다.

1.1. 명의개서대리인 역할

수신 이벤트	발신 주체	내용	처리 결과
소유자명세 통지	KSD	T+2 결제 완료 후 실질주주 정보 전달. 명의개서의 핵심 트리거	주주명부 갱신
배당 기준일 주주 확정 통지	KSD	배당 지급을 위한 기준일 주주 명세	배당 지급 대상 확정
명의개서 정지 요청	발행사	기준일 전후 정지 기간 설정 요청	해당 기간 명의개서 중단
신주 발행 요청	발행사	유상증자 시 신주 배정 대상 주주 명세 요청	신주 배정 처리
주주총회 소집 통지 요청	발행사	의결권 행사 대상 주주 명세 요청	주총 통지 발송

1.2. 현행 인가 기관

기관	역할
KB국민은행 증권대행사업부	약 700여 상장사 명의개서·배당 대행
한국예탁결제원 (KSD)	전자등록기관 겸직, 소유자명세 통지
KEB하나은행 증권대행부	약 300여 상장사 주주명부 관리

▼ 증권사 포털 업무수행 고시

기업

로그인 인증

마이페이지 조회/이체 banking업무 금융상품 B2B 외환 경영지원/ESG 기업서비스 banking관리

홈 > 기업뱅킹 > 기업서비스 > 서비스안내 > 증권대행 업무 > 신규계약 안내

서비스안내

기업지원 제도

증권대행 업무

신규계약 안내

주식업무(회사)

주식업무(주주)

증권대행업무 서식

신규계약 안내

증권대행 서비스는?

회사의 주식이 증권계좌를 통해 거래될 수 있도록 통일규격증권이나 전자증권으로 교제 발행하고, 회사의 주식 관련 업무 일체(주주총회, 배당금 지급, 유무상증자 등)를 위탁받아 수행하는 서비스

명의개서대리인(증권대행기관)은?

증권대행서비스를 제공하는 KB국민은행 증권대행사업부를 명의개서대리인 또는 증권대행기관이라 부릅니다.

KB국민은행 증권대행사업부는 증권대행 시장점유율 1위 기관으로 전국의 영업점 네트워크를 통한 주식업무 처리가 가능하며, 회사별 전담 전문 직원이 배치되어 수준높은 Consulting을 제공합니다.

KB금융그룹의 기업금융 종합 서비스 지원

주식 업무 이외의 기업금융 Needs 발생 시 관련 부서나 계열사의 다양한 금융 서비스를 지원해 드립니다.

Membership

증권대행업무 회원가입에 대한
문의는 ☎ 02-368-5800
으로 해주시기 바랍니다.

로그인

HOME > 고객센터 > FAQ

FAQ

고객센터

관련서식 다운로드

FAQ

관련기관

찾아오시는 길

공지사항

제목 : 증권대행업무 (명의개서대리인) 이란?

주식의 명의개서는 발행회사의 본점에서 하는 것이 원칙이지만 기업공개 등으로 절차 주주가 많아지고 증권발행 등의 주식 사무량이 방대해지면 관리 절차가 복잡해지므로 주식사무를 합리적이고 효율적으로 처리하고 회사와 주주에게 편의를 제공하고자 전문기관을 둘 수 있다.

상법 제337조 제2항에서는 회사의 명의개서를 제3자로 하여금 담당시킬 수 있게 하였는데 명의개서 업무를 대행하는 자를 명의개서 대리인이라 한다. 명의개서대리인은 명의개서 뿐만 아니라 회사의 주식 및 사채에 관련된 일련의 업무를 대행한다.

특히 주식을 한국거래소에 상장하고자 하는 법인은 반드시 명의개서대리인을 선임하여야 한다. (유가증권 상장규정 제4조, 15조)

당행은 1977년 4월 21일 재무부장관의 허가를 받아 증권대행업무를 취급하고 있다.

1.2. T+2 (거래일 기준 2영업일 후 주주 지위 갱신)

전통금융: 주주명부는 KSD가 T+2 기준으로 갱신

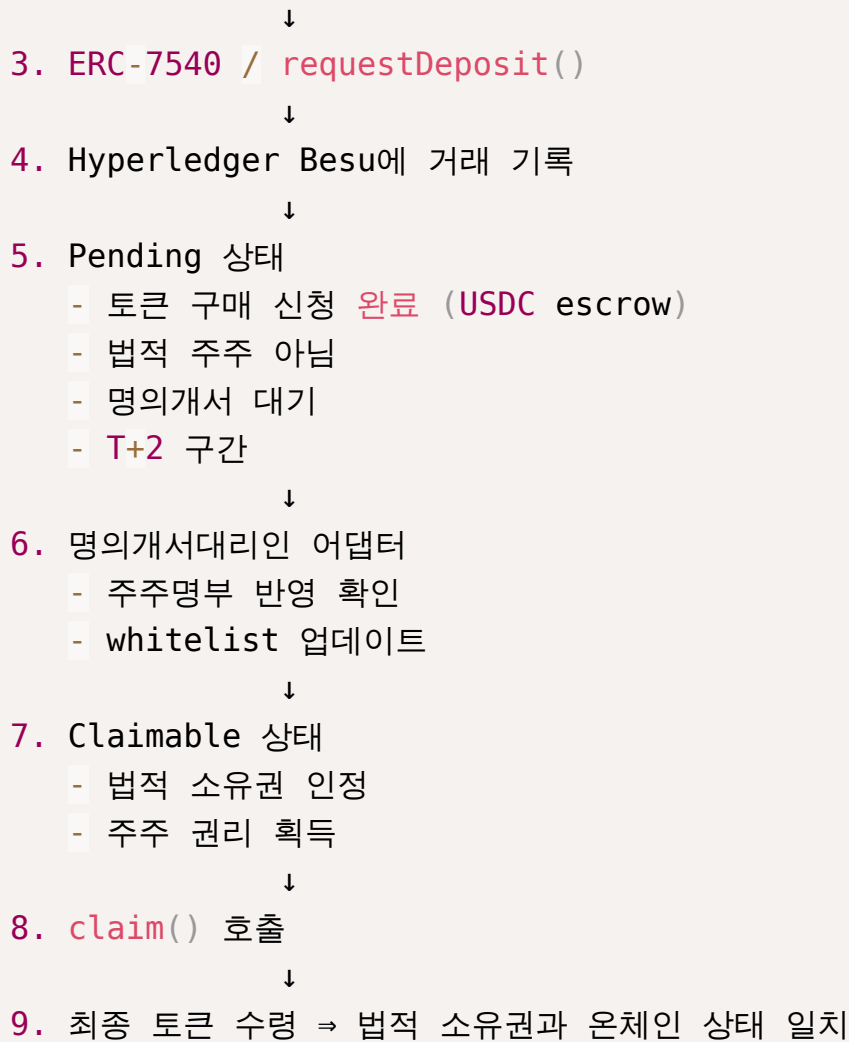
ERC-4626: 온체인 토큰 이전이 즉시 이루어진 채, 법적 주주 지위는 T+2 후에야 인정

ERC-7540: 토큰 발행을 T+2 이후로 미뤄서, 온체인 상태와 법적 상태의 불일치를 방지

1. 투자자 KYC 완료 (ONCHAINID, ERC-3643)

↓

2. 투자자가 주식 토큰 매수 신청



프로젝트 연결점: ERC-7540의 `requestDeposit` → Pending → Claimable 상태 전환이 이 T+2 구간을 컨트랙트 레벨에서 모델링한다. 모의 명의개서대리인 어댑터가 T+2 완료 시점에 ERC-7540 Vault에 Claimable 상태 전환 함수를 호출한다. Claimable 전환 트리거는 명의개서대리인 어댑터의 whitelist 업데이트가 되어야 한다.

1.3. 명의개서대리인 API — 실제 인터페이스 구조

KSD FEP(Front End Processing): KSD가 국내 350여 기관과 연계하는 대외접속 시스템. CCF(Computer to Computer Facility) 전문 방식으로 동작한다.

CCF 전문: Header + Body로 구성된 고정 포맷 메시지. REST/JSON이 아닌 금융권 전용 전문(電文) 방식이다.

>> KSD는 공개 REST API가 없다. 외부 연계 방식은 두 가지로 나뉜다.

채널	방식	접근 가능 주체	공개 여부
KSD FEP (CCF)	고정포맷 전문, Sync/Async 세션	계약 체결 기관(증권사·은행 등)	비공개. 계약 후 전문 명세서 제공
공공데이터포털 Open API	REST, 주식발행정보·통계	일반 개발자	공개. 단, 실시간 아님

소유자명세(주주명부 갱신 통지)는 FEP CCF 전문 채널로만 전달된다. 공공 API에는 없다.

1.4. PoC - '모의 명의개서대리인 어댑터'

수신 이벤트	포함 데이터	온체인 액션
명의개서 완료 / T+2 결제 확정 (동시 확정)	투자자 식별자, 종목코드, 수량, 완료일시 / 거래번호, 결제완료 여부	<code>whitelist.addAddress()</code> 호출 / <code>vault.fulfillDeposit()</code> → Claimable 전환
명의개서 정지	정지 시작일, 종료일	<code>token.freeze()</code> 호출

⚠ 한계: KSD FEP 전문 명세는 계약 기관에만 제공된다. PoC는 타이머 기반 모의 이벤트로 대체할 수밖에 없다. 실제 제도 편입 시 KSD와 별도 연동 계약이 필요하다.

1.5. 모의 명의개서대리인 어댑터 외 대안 비교

방법	구현 난이도	실제 KSD 연동	9월 데모 가능 여부	비고
① 모의 어댑터	낮음	❌ (타이머 시뮬레이션)	가능	가장 현실적 방안.
② KSD 공공 API	낮음	부분적 (주식발행 정보만)	가능하나 제한적	소유자명세(개별 주주 정보) 없음. 명의개서 이벤트 수신 불가
③ KSD 샌드박스	높음	테스트 환경 접근	불가능	실제 FEP CCF 전문 연동 가능, 현실적인 개발 어려움

2. 개인정보보호법 충돌

익명처리: 특정 개인을 더 이상 식별할 수 없도록 처리하는 것. 익명화된 정보는 개인정보 보호법 적용 대상에서 제외된다. (근거: 개인정보보호법 제2조 제1호)

클레임(Claim): ONCHAINID에 부착되는 자격 증명 단위. 원본 PII(개인식별정보)는 오프체인에, 서명(해시)만 온체인에 기록한다.

2.1. 개인정보보호법 핵심 충돌

블록체인은 데이터를 영구 삭제할 수 없다 → 개인정보보호법 제21조 파기 의무와 충돌.

개인정보 보호법

[시행 2025. 10. 2.] [법률 제20897호, 2025. 4. 1., 일제



제21조(개인정보의 파기) ① 개인정보처리자는 보유기간의 경과, 개인정보의 처리 목적 달성, 가명정보의 처리 기간 경과 등 그 개인정보가 불필요하게 되었을 때에는 지체 없이 그 개인정보를 파기하여야 한다. 다만, 다른 법령에 따라 보존하여야 하는 경우에는 그러하지 아니하다. <개정 2023. 3. 14.>

2.2. 개인정보보호법 충돌 해결 근거

- **개인정보보호법 시행령:** 기술적 특성으로 영구 삭제가 현저히 곤란한 경우, 복원이 불가능하도록 조치 - 제16조 (개인정보의 파기방법)
- **전자증권법 개정안:** 분산원장 기재 정보에 대해 파기의무 특례 명문화 (신용정보법 20조 2)

2026 전자증권법 개정안 (W1 내용 보완)

내용	출처	시행일
분산원장을 전자등록계좌부(법적 공부)로 인정	전자증권법 제23조의2 신설	2027.02.04
발행인 계좌관리기관 신설 (자기자본 10억 이상, 금융위 등록)	전자증권법 제19조의2 신설	2027.02.04
분산원장 기재 정보의 파기의무 특례 (분산원장 기재 개인신용정보 → 파기의무 적용 배제)	전자증권법 제23조의3 신설 > 신용정보법 특례 명문화	2027.02.04

▼ 근거 법률

주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 (약칭: 전자증권법)

[시행 2027. 2. 4.] [법률 제21318호, 2026. 2. 3., 일부개정] **현재시행법령확인**

- 제23조의3(분산원장등에 기재된 개인신용정보의 관리)** ① 전자등록기관 및 계좌관리기관은 분산원장등인 고객계좌부에 전자등록 또는 기록된 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」 제2조제2호에 따른 개인신용정보(이하 "개인신용정보"라 한다)를 분산원장등의 기술적 특성을 고려하여 대통령령으로 정하는 기준에 따라 관리하여야 한다.
- ② 제1항에 따라 관리되는 개인신용정보에 대해서는 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」 제20조의2를 적용하지 아니한다.
[본조신설 2026. 2. 3.]

신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률 (약칭: 신용정보법)

[시행 2026. 8. 13.] [법률 제21646호, 2026. 5. 12., 일부개정] **현재시행법령확인**

- 제20조의2(개인신용정보의 보유기간 등)** ① 신용정보제공·이용자는 금융거래 등 상거래관계(고용관계는 제외한다. 이하 같다)가 종료된 날부터 금융위원회가 정하여 고시하는 기한까지 해당 신용정보주체의 개인신용정보가 안전하게 보호될 수 있도록 접근권한을 강화하는 등 대통령령으로 정하는 바에 따라 관리하여야 한다.
- ② 「개인정보 보호법」 제21조제1항에도 불구하고 신용정보제공·이용자는 금융거래 등 상거래관계가 종료된 날부터 **최장 5년 이내**(해당 기간 이전에 정보 수집·제공 등의 목적이 달성된 경우에는 그 목적이 달성된 날부터 3개월 이내)에 해당 신용정보주체의 개인신용정보를 관리대상에서 삭제하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 경우에는 그러하지 아니하다. <개정 2020. 2. 4.>



프로젝트 연결점: PoC에서는 Hyperledger Besu를 분산원장으로 사용하지만 법적 효력은 아직 없다. **모의 명의개서대리인 어댑터**로 이 인터페이스를 시뮬레이션한다.

2.3. 여권번호(고유식별정보) 수집·보관의 법적 근거

고유식별정보: 개인정보보호법 시행령 제19조가 열거한 4종 (주민등록번호, 여권번호, 운전면허번호, 외국인등록번호).

외국인 투자자 분류별 여권번호 처리 근거

투자자 유형	식별 수단	적용 법률	비고
외국인 개인	여권번호 (고유식별정보)	개인정보보호법 제24조 적용 → 별도 동의 또는 법령 근거 필요	수집·보관 시 암호화 의무 (시행령 제21조)
외국인 법인	LEI (법인식별기호)	개인정보보호법 적용 대상 아님	계약·업무 목적 범위 내 처리

외국인 개인의 여권번호 처리 근거

여권번호를 처리하려면 둘 중 하나를 충족해야 한다.

구분	방법	한계
1번) 별도 동의	KYC 온보딩 시 고유식별정보 동의서 별도 제시	동의서에 사용 목적 구체적 열거 필요 (주주명부 등재, 명의개서 연동, 배당 지급 등)
2번) 법령 허용	특금법상 VASP 고객확인 의무 (CDD) 근거로 수집	AML/KYC 목적으로만 처리 가능. 주주명부 어댑터 식별자 등 타 목적 활용 시 목적 외 이용 위반

2번(법령 허용) 단독으로는 특금법상 AML/KYC 목적에만 처리 범위가 한정된다. 여권번호를 주주명부 어댑터 식별자, 명의개서 연동, 배당 지급 등에 활용하는 순간 목적 외 이용 위반이 발생하므로 1번과 병행하되, 동의서에 실제 사용 목적을 아래와 같이 구체적으로 열거해야 한다.

- 외국인 투자자 신원확인 (KYC)
- 자금세탁방지 (AML) 스크리닝
- 주주명부 등재 및 명의개서대리인 연동
- 오프체인 식별자-지갑 주소 매핑 테이블 관리
- 배당 지급 및 조세 거주성 확인



프로젝트 연결점: 추후 'KYC 온보딩' 플로우 진행 시, 고유식별정보 별도 동의 항목이 반드시 포함되어야 한다. 이 동의가 없으면 어댑터의 오프체인 매핑 테이블에 여권번호를 보관하는 것 자체가 위법이다.

2.4. 여권번호의 온체인 연결 방식 비교 및 안전 설계

클레임(Claim): ONCHAINID에 부착되는 자격 증명 단위. 원본 PII(개인식별정보)는 오프체인에, Claim Issuer의 서명값만 온체인에 기록한다.

여권번호는 오프체인 DB에 보관되지만, 이를 ONCHAINID 클레임과 연결하는 과정에서 온체인에 무엇을 올릴 수 있는지가 문제다.

개인정보보호위원회의 기존 해석 원칙은 "**역산 가능성**"이 기준이다. 단순 해시는 충분한 컴퓨팅 파워로 역산 가능하므로 여전히 개인정보로 볼 수 있다. 즉 **해시값을 온체인에 올리는 것도 고유식별정보 처리로 간주될 가능성이 있다.** (출처: 개인정보보호위원회 심의·의결 제 2022-119-044호)

방식	온체인 저장 내용	고유식별정보 처리 해당 여부	판단
원문 저장	여권번호 그대로	명백히 해당	❌ 불가

방식	온체인 저장 내용	고유식별정보 처리 해당 여부	판단
단순 해시 (SHA-256)	hash(여권번호)	역산 가능성 → 해당 가능성	⚠ 불명확
솔트 해시	hash(여권번호 + salt)	역산 난이도 높음 → 회색지대	⚠ 불명확
ZK-Proof	여권번호 존재 증명만	원본 노출 없음 → 비해당 가능성	✅ 가장 안전
클레임 서명만	Claim Issuer 서명값	여권번호 자체 없음	✅ 안전

결론: ONCHAINID 설계에서 여권번호 관련 온체인 저장은 Claim Issuer의 서명값만 기록하는 현재 구조가 유일하게 안전한 옵션이다. 해시값을 온체인에 올리는 것은 고유식별정보 처리로 간주될 가능성이 있어 권고하지 않는다.

3. 온체인 연동 한계

DvP(증권대금동시결제): 증권 인도와 대금 지급이 동시에 확정되어야 한다는 국제 결제 원칙.

결제 최종성(Settlement Finality): 결제가 취소·반복 불가능하게 확정되는 시점.

3.1. 주요 한계 정리

한계	문제	PoC 대응
T+2 지연	온체인 이전은 즉시, 법적 주주 지위는 T+2 후	ERC-7540 Pending → Claimable로 흡수
KSD 데이터 비공개	소유자명세 API 비공개, 온체인 직접 조회 불가	모의 명의개서대리인 어댑터 구현
파기 불가	온체인 기록 영구 삭제 불가	익명처리+원본 오프체인 보관 구조 채택
외국인 보유한도 실시간 검증 불가	KRX 공표 주기와 온체인 검증 시점 불일치	ERC-3643 Compliance 모듈 + 오라클 (W11)
배당 원화 지급	자본시장법상 배당은 원화 지급 원칙, USDC 지급 근거 없음	ERC-7540 Claimable로 오프체인 배당 트리거